

04

Pedido via Lei de Acesso à Informação

Guia completo e modelos para solicitar documentos com base na Lei nº 12.527/2011, incluindo o pedido direto ao prefeito e os caminhos quando a resposta não vem.

NESTE DOCUMENTO

1. — O que é a Lei de Acesso à Informação

2. — O que você pode solicitar

3. — Portais públicos: consulte antes

4. — Prazos e como redigir o pedido

5. — Modelo: pedido via LAI

6. — Modelo: pedido direto ao prefeito

7. — Quando o prefeito não responde no prazo

Método Fiscaliza+

KIT DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

Pedido via Lei de Acesso à Informação

A **Lei nº 12.527/2011**, a Lei de Acesso à Informação (LAI), garante a qualquer pessoa o direito de solicitar informações e documentos públicos. Para o vereador, é uma das ferramentas mais práticas de fiscalização: obriga o poder público a responder dentro de um prazo definido, com fundamento jurídico sólido.

A grande vantagem da LAI é que o descumprimento do prazo gera consequências e pode, inclusive, reforçar uma futura denúncia.

1. O que é a Lei de Acesso à Informação

A LAI regulamenta o direito constitucional de acesso à informação pública, partindo do princípio de que a publicidade é a regra e o sigilo, a exceção. Órgãos públicos têm o dever de fornecer as informações, salvo as legalmente protegidas.

FUNDAMENTO DO PEDIDO

Todo pedido deve citar expressamente a Lei nº 12.527/2011. Isso deixa claro que se trata de exercício de direito legal e aciona automaticamente os prazos e deveres previstos na lei.

2. O que você pode solicitar

- ☐ Contratos administrativos e termos aditivos.
- ☐ Processos licitatórios e pesquisa de preços.
- ☐ Empenhos, liquidações e pagamentos.
- ☐ Notas fiscais e relatórios de execução.
- ☐ Controle de frota e relatórios de abastecimento.
- ☐ Cardápios da merenda e relatórios de recebimento.
- ☐ Publicações e atos administrativos.

3. Portais públicos: consulte antes

Muitos dados já são públicos e dispensam pedido formal. Consulte primeiro:

Portal	O que encontrar
Portal da Transparência	Despesas, contratos e pagamentos.
Diário Oficial	Publicações obrigatórias e extratos de contrato.
Portal do TCE	Prestação de contas e dados de auditoria.
Portal de Licitações	Editais, atas e processos licitatórios.

4. Prazos e como redigir o pedido

Prazo legal de resposta

O órgão tem **20 dias** para responder, prorrogáveis por mais **10 dias** mediante justificativa. Anote a data do protocolo e marque o vencimento.

⚠ Dica de redação

Liste os documentos de forma clara, objetiva e específica. Pedidos genéricos demoram mais e abrem margem para respostas incompletas. Quanto mais preciso o pedido, mais útil a resposta.

5. Modelo: pedido via LAI

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES — LEI Nº 12.527/2011

AO ÓRGÃO / SECRETARIA _____

Com fundamento na **Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)**, solicito acesso aos seguintes documentos e informações:

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SOLICITADOS

Solicita-se que a resposta seja fornecida dentro do prazo legal estabelecido pela referida Lei.

Cidade/UF, _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) Solicitante

6. Modelo: pedido direto ao prefeito

Quando o requerimento na Câmara é rejeitado ou quando se prefere o canal direto, este pedido é dirigido ao próprio Chefe do Executivo.

PEDIDO DIRETO AO PREFEITO MUNICIPAL

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE _____

O(a) Vereador(a) _____, no exercício de sua função constitucional de fiscalização da administração pública municipal, vem solicitar acesso às seguintes informações e documentos:

INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS SOLICITADOS

FUNDAMENTO

No princípio constitucional da publicidade; na Lei de Acesso à Informação; na função fiscalizatória parlamentar; e no dever de transparência da administração pública.

Solicita-se resposta dentro do prazo legal.

Cidade/UF, _____ de _____ de _____.

Assinatura do(a) Vereador(a)

7. Quando o prefeito não responde no prazo

A ausência injustificada de resposta não é o fim da linha — pode fortalecer a sua atuação. Ela pode caracterizar, em tese:

Possíveis enquadramentos da omissão

- Violação ao princípio da publicidade.
- Descumprimento da Lei de Acesso à Informação.
- Afronta à função fiscalizatória do Legislativo.
- Possível ato de improbidade administrativa.
- Possível infração político-administrativa.
- Possível crime de responsabilidade.

O QUE FAZER NESTA HIPÓTESE

Registre a omissão documentalmente, certifique o prazo transcorrido, anexe os comprovantes de protocolo e encaminhe representação ao MP e/ou denúncia ao TCE. Avalie ainda as medidas judiciais cabíveis. A definição jurídica final cabe aos órgãos competentes.

CONTROLE DE PRAZO

Anote a data do protocolo e o vencimento (20 + 10 dias). O próprio silêncio ou a negativa indevida podem reforçar uma futura representação aos órgãos de controle.